



## *Resolución del Consejo del Notariado N° 138-2023-JUS/CN*

Lima, **22 DIC. 2023**

### **VISTOS:**

La Resolución N.º 127-2023-JUS/CN, de fecha 18 de diciembre del 2023, el recurso de apelación presentado por el ciudadano José Carlos Schiaffino García contra la Resolución N.º 103-2020-CNL/TH de fecha 30 de junio de 2020, que resuelve absolver al notario Eduardo José Atilio Laos de Lama; y

### **CONSIDERANDO:**

#### **Antecedentes:**

#### **De los hechos imputados**

Que, mediante escrito presentado el 21 de setiembre de 2018, que corre de fojas 1 a 6, el señor José Carlos Jesús Schiaffino García denuncia al notario Eduardo José Atilio Laos de Lama por presuntamente haber infringido el artículo 19 del Código Procesal Civil y el artículo 6 de la Ley N.º 26662, Ley de Asuntos No Contenciosos, al haber remitido los actuados de la sucesión intestada que venía tramitando de su padre Carlos Schiaffino Acuña y que fuera materia de una oposición, al juzgado de Paz Letrado de Surco – San Borja, cuyo juez era incompetente, toda vez, que de haber accedido al sistema del Reniec, hubiese podido verificar que el último domicilio de su padre se encontraba en Jr. José Payán N.º 560, distrito de Pueblo Libre; por lo que correspondía que los actuados sean remitidos al Juzgado de Paz Letrado de dicho distrito, hecho que ha causado perjuicio a sus herederos.

#### **Del escrito de descargos**

Que, mediante escrito presentado el 19 de octubre de 2018, que corre de fojas 43 a 48, el notario Eduardo José Atilio Laos de Lama efectúa su descargo señalando que con fecha 18 de setiembre de 2015 y bajo el Kardex 211303 ingreso a su notaría la solicitud de sucesión intestada formulada por don Carlos Melchor Schiaffino Cherre (medio hermano del quejoso), respecto de su padre don Carlos Schiaffino Acuña, fallecido en la ciudad de Lima el día 20 de febrero de 2001. En la referida solicitud, se indicó que el causante al momento de fallecer era de estado civil casado con la señora Juana Rosa Cherre Alama, señalándose por ende como una de las herederas a la referida conyuge supérstite, estableciéndose como domicilio para las notificaciones



## *Resolución del Consejo del Notariado N° 138-2023-JUS/CN*

correspondientes una dirección ubicada en Calle 23 N° 184, urbanización Mariscal Castilla, San Borja – Lima (domicilio conyugal). Asimismo, el notario señala que se presentó una oposición al trámite de sucesión intestada por parte de la heredera Laura Luz Schiaffino Cherre, por lo que en cumplimiento de lo previsto en la Ley N° 26662, suspendió inmediatamente la tramitación de la citada sucesión y procedió a remitir todo lo actuado al Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja, considerando el último domicilio de la cónyuge supérstite.

Que, el notario menciona que no consideró la dirección del causante que podía visualizarse del Reniec, pues afirma que no necesariamente la información que aparece allí es el que realmente corresponde a un ciudadano, y teniendo en cuenta lo señalado en la solicitud y que constituiría el domicilio de la sociedad conyugal conformada por el causante, se optó por remitir los actuados al Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja y no al de Pueblo Libre.

Que, no obstante, el notario señala que el Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja ha derivado hacia el Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Libre bajo el expediente N° 690-2018 a fin de que asuman competencia respecto al trámite de sucesión intestada. Por tanto, afirma que este hecho no hace sino reiterar la vigencia del vínculo matrimonial del causante y la referida cónyuge. Igualmente, el notario sostiene que, en su escrito presentado ante el Juzgado, el quejoso consigna expresamente que el último domicilio de su padre era en Calle 23 N° 184, urbanización Mariscal Castilla, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.

Que, finalmente, el notario alega que si el mismo órgano jurisdiccional especializado – en este caso el Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja – que es el que se entiende, conoce todas sus funciones, admitió y dio trámite a la solicitud de sucesión intestada de don Carlos Schiaffino Acuña, sin advertir ni cuestionar su propia competencia territorial en razón del domicilio del causante, no tendría por qué presumirse que nuestro oficio notarial incurrió en algún error o negligencia punible al interpretar la información brindada por el solicitante y concluir que el último domicilio del causante fue el mismo de la cónyuge supérstite, ubicado en el distrito de San Borja, avalado además por el propio quejoso con los escritos presentados ante esa instancia.

### **De la resolución del Tribunal de Honor**

Que, mediante Resolución N° 195-2018-CNL/TH, de fecha 6 de noviembre de 2018, que corre de fojas 60 a 70, el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima resuelve declarar no ha lugar a iniciar



## *Resolución del Consejo del Notariado N° 138-2023-JUS/CN*

procedimiento administrativo disciplinario contra el notario Eduardo José Atilio Laos de Lama al considerar que en su escrito de descargo mencionó que la remisión al Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja constituiría una interpretación jurídica de la información que se encontraba en los documentos presentados por el solicitante, puesto que en su solicitud de sucesión intestada señaló de manera genérica que tuvo su último domicilio en la ciudad de Lima, y que al momento de fallecer era de estado civil casado con la señora Juana Rosa Cherre Alama, a quien se señaló como una de las herederas (cónyuge supérstite), estableciéndose como domicilio para las notificaciones correspondientes la dirección ubicada en la Calle 23 N° 184, Urbanización Mariscal Castilla, distrito de San Borja – Lima (domicilio conyugal), considerando además que el último domicilio del causante era el mismo que el de la cónyuge supérstite, tomando en cuenta la dirección de esta última que constaba expresamente consignada en la solicitud de Sucesión Intestada en calidad de domicilio conyugal.

Que, asimismo, el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima señala que fue la calificación integral de la información brindada por el interesado en la solicitud de sucesión intestada lo que llevó al notario a determinar que el último domicilio del causante era el ubicado en el distrito de San Borja, máxime si del propio tenor del texto consignado por el solicitante en la cláusula cuarta se indicaba dicha dirección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 26662. En tal sentido, el Tribunal de Honor argumenta que la actuación del notario Laos de Lama, de remitir los actuados al Juzgado de San Borja, se ha encontrado sustentada en la información brindada por el solicitante, información que como señaló anteriormente, la función notarial se rige por el principio de buena fe de los documentos y/o información declarada por los usuarios ante el notario para brindar servicios notariales, lo cual solo puede ser objeto de contradicción en la vía judicial, más aún, si el propio denunciante en su escrito de apersonamiento presentado ante el Juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Surco – San Borja, que estaba a cargo del Expediente N° 1580, referente a la sucesión intestada de don Carlos Schiaffino Acuña, que corre de fojas 49 a 52, corroboró que el último domicilio del causante era en San Borja, toda vez, que en el primer fundamento de hecho, textualmente señaló: "(...) nuestro difunto padre, don Carlos Schiaffino Acuña, falleció el 20 de febrero de 2001, siendo su último domicilio en calle 23 N° 184, Urbanización Mariscal Castilla, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima (...)".

**Respecto al recurso de apelación  
presentado por el quejoso**

Que, mediante escrito presentado el 13 de diciembre de 2018, que corre de fojas 73 a 76, el señor José Carlos Jesús



## *Resolución del Consejo del Notariado N° 138-2023-JUS/CN*

Schiaffino García apela la decisión del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima y solicita la nulidad de la Resolución N° 195-2018-CNL/TH, de fecha 6 de noviembre de 2018, al considerar que, según el Reniec de su difunto padre, el causante tuvo como su último domicilio el Jr. José Payán N° 560, en el distrito de Pueblo Libre por lo que los actuados debieron ser enviados al Juzgado de Paz Letrado de dicho distrito y no al de San Borja como finalmente ocurrió; hecho que, según señala, le ha causado grave daño al no corroborar el último domicilio del causante según su ficha Reniec, y, hasta la fecha no existe un pronunciamiento judicial en primera instancia, pues, todo el proceso avanzado fue declarado nulo y nuevamente se encuentra en etapa de calificación, vulnerando de esta manera sus derechos como heredero. En tal sentido, el recurrente sostiene que el actuar del notario no ha sido diligente, pues envió los actuados de la sucesión intestada de su padre si antes verificar si el juzgado era o no competente.

Que, asimismo, el recurrente señala que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N° 26662, Ley de Competencia en Asuntos No Contenciosos, el notario debió haber tenido dudas respecto del último domicilio del causante a fin de saber a qué Juzgado de Paz Letrado debía remitir los actuados, por lo que debió requerir al Reniec la obtención de dicho dato, no obstante, no lo hizo. Además, sostiene que, en el año 2007, según la Resolución Jefatural N° 889-2007/JNAC/RENIEC, el notario podía consultar vía internet ese dato. Finalmente, el recurrente afirma que el Tribunal de Honor no ha tomado en cuenta ninguno de sus argumentos y que ha fundamentado su decisión de manera insuficiente vulnerando así el debido procedimiento.

### **Respecto de la Resolución del Consejo del Notariado N° 68-2019-JUS/CN**

Que, mediante Resolución del Consejo del Notariado N° 68-2019-JUS/CN, de fecha 12 de agosto de 2019, que corre de fojas 153 a 157, el Consejo del Notariado resuelve iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra el notario Eduardo José Atilio Laos de Lama, considerando que de los documentos presentados en el expediente no se podría inferir que el último domicilio del causante fue en la Calle 23 N° 184, urbanización Mariscal Castilla, distrito de San Borja, puesto que las direcciones consignadas en la solicitud de sucesión intestada descritas precedentemente, solo eran para efectos de notificación, no pudiéndose acreditar tampoco que este sería el domicilio conyugal que el causante tenía con la señora Juana Rosa Cherre Alama, más aún, cuando de la partida de nacimiento del señor José Carlos Schiaffino García, del 10 de diciembre de 1979 se aprecia que el causante consigna como domicilio Jr. Lampa N° 115, distrito del Cercado de Lima, asimismo, de la ficha Reniec del causante, se advierte que registraba como su domicilio el Jr. José Payán N° 560, distrito de



## *Resolución del Consejo del Notariado N° 138-2023-JUS/CN*

Pueblo Libre, con fecha de emisión 28 de setiembre de 2000, es decir, cinco meses antes de su deceso, por lo cual considera que existen razones suficientes para que el notario quejado haya tenido que solicitar otros documentos que acrediten fehacientemente el último domicilio del causante a fin de remitir todo lo actuado al juzgado correspondiente.

### **Respecto de la resolución que dispone el inicio del procedimiento administrativo disciplinario**

Que, mediante Resolución N° 238-2019-CNL/TH, de fecha 11 de noviembre de 2019, que corre de fojas 165 a 167, el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima en cumplimiento de lo resuelto por el Consejo del Notariado en su Resolución N° 68-2019-JUS/CN resuelve declarar ha lugar al inicio del procedimiento administrativo disciplinario y remitir al fiscal de la orden el expediente.

### **Del escrito de descargo presentado por el notario**

Que, mediante escrito presentado el 18 de diciembre de 2019, que corre de fojas 171 a 175, el notario quejado presenta sus descargos al Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima manifestando que su diligencia se ha visto reflejada en cada una de las actuaciones notariales vinculadas a este proceso de sucesión intestada, asimismo, señala que al haberse culminado la actividad notarial cumplió con remitir los actuados al Órgano Jurisdiccional, tomando en cuenta la información contenida en la solicitud presentada por los interesados, en la cual se fijó domicilio cierto para efectos del trámite el distrito de San Borja, considerando éste como el domicilio conyugal, por lo que alega que procedió teniendo en cuenta que el causante falleció siendo casado y habiéndose señalado un domicilio para la cónyuge, se remitió los actuados al Órgano Jurisdiccional de acuerdo al domicilio conyugal, quien habría resuelto la admisibilidad de la sucesión intestada. Añade que, el quejoso se apersonó ante el Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja, en calidad de uno de los presuntos herederos, señalando expresamente que su padre tuvo su último domicilio en Calle 23 N° 184, Urbanización Mariscal Castilla, distrito de San Borja, asimismo, señala que la información del domicilio que aparece en Reniec no es la real, ni la actualizada, es decir, dicha institución no fija legalmente el domicilio de un ciudadano, por lo cual considera que el no haber recurrido a dicho registro no constituye omisión alguna y menos aún calificarse como negligencia.

Que, señala también que, es el Órgano Jurisdiccional quien tiene la obligación de calificar y determinar su propia



## *Resolución del Consejo del Notariado N° 138-2023-JUS/CN*

competencia, la misma que no fue cuestionada inicialmente por los presuntos herederos, por lo que considera que no puede trasladársele las responsabilidades por dilaciones en el proceso judicial, teniendo en cuenta que el Juzgado de Paz de Letrado de Pueblo Libre aún no ha declarado la admisibilidad.

### **Respecto del Dictamen Fiscal**

Que, mediante Dictamen Fiscal N° 004-2020-CNL/F de fecha 6 de febrero de 2020, que corre de fojas 186 a 197, el fiscal de la orden opina absolver al notario quejado, considerando que el notario quejado derivó los actuados al Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja, debido a que, los documentos con los que contaba en ese instante fueron analizados minuciosamente, luego de lo cual el notario ejerció una potestad "*ius notarius*", para determinar cuál sería el juzgado correspondiente, con lo cual considera que no se ha podido constatar incumplimiento alguno, agrega que, a pesar de que según los datos de Reniec el causante tuvo como último domicilio declarado en el distrito de Pueblo Libre, no existe documento alguno que compruebe fehacientemente, con plena e incuestionable exactitud cuál fue el último domicilio del causante, por ello el notario debe ceñirse a los documentos que recepciona, pues de acuerdo al principio de buena fe presume como ciertos y válidos los documentos que se le presentan, por lo que el considerar las direcciones consignadas en los actuados, por sobre la información consignada en Reniec, no conlleva a alguna responsabilidad. Así también, sostiene que el artículo 6 de la Ley N° 26662, no repara en especificar bajo qué documento el notario determine la correspondencia del juzgado, sin embargo, el Código Procesal Civil dirime este aspecto pues en su artículo 35 indica que la incompetencia declarará de oficio al calificar la demanda o en cualquier estado o grado del proceso. Finalmente, señala que de los medios probatorios consta el escrito de fecha 27 de junio de 2016 presentado por el denunciante, en el cual se apersona al proceso judicial, indicando que el último domicilio de su padre fue en calle 23 N° 184, urbanización Mariscal Castilla, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, de lo cual advierte que el notario quejado habría evaluado y procedido conforme a un criterio válido, corroborado por el mismo denunciante, con lo que conviene desestimar la denuncia presentada en todos sus extremos.

### **Respecto de la Resolución que absuelve al**

**notario**

Que, mediante Resolución N° 103-2020-CNL/TH, de fecha 30 de junio de 2020, que corre de fojas 209 a 222, el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima, resuelve absolver al notario quejado considerando que, si bien dentro de la información contenida en la Ficha Reniec y



## Resolución del Consejo del Notariado N° 138-2023-JUS/CN

en el DNI debe obrar la dirección del titular del documento, ello no implica que sea el único y/o último domicilio del titular, por lo tanto se trataría de una presunción iuris tantum, *máxime*, si se tiene en cuenta que el cambio de domicilio se configura tan solo con el traslado de un lugar a otro, por lo que el hecho de que el causante hubiera comunicado una dirección a Reniec, no implica que esa dirección hubiera sido su último domicilio al momento del fallecimiento, añade que el notario quejado en razón a su juicio jurídico efectuado como profesional del derecho, estimó que la dirección contenida en la cláusula cuarta de la solicitud de sucesión intestada en la cual se consignó como domicilio de la cónyuge supérstite entre otros herederos el ubicado en calle 23 N° 184 urbanización Mariscal Castilla San Borja, llevándolo a la convicción que correspondía al domicilio conyugal y por ende al último domicilio del causante procediendo a remitir los actuados al Juzgado de Paz de San Borja, considerando que el criterio adoptado por el notario quejado se fundamenta en el ejercicio autónomo de su función y agregando que de los medios probatorios consta el escrito de fecha 27 de junio de 2016 presentado por el denunciante, en el cual se apersona al proceso judicial, indicando que el último domicilio de su padre fue en calle 23 N° 184, urbanización Mariscal Castilla, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, con lo cual se corrobora que no solo la dirección que consideró el notario como domicilio conyugal fue el último domicilio del causante, sino que además dicho escrito coadyuvó a que el juzgado decidiera proseguir el trámite de sucesión intestada.

### Respecto del Recurso de Apelación

Que, mediante escrito presentado en fecha 13 de agosto de 2020 al Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima, que corre de fojas 226 a 236, el quejoso interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 103-2020-CNL/TH que resolvió absolver al notario quejado, argumentando que, la resolución apelada se ampara únicamente en el Dictamen Fiscal, omitiendo la importancia de la dirección domiciliaria declarada por el causante 5 meses antes de su fallecimiento, lo cual debió generar duda en el notario a fin de ser más diligente e indagar mejor cuál fue su último domicilio, más aún si en la solicitud de sucesión no se estableció cual fue su último domicilio, asimismo, señala que, el notario y el tribunal afirmaron que los datos brindados por Reniec no detallan necesariamente el último domicilio, sin embargo, le causó convicción que el causante debía residir en calle 23 N° 184, urbanización Mariscal Castilla San Borja, por considerar que se trata de su domicilio conyugal, agrega que el Consejo del Notariado en anteriores pronunciamientos habría determinado de que el hecho que el notario acceda a la base de datos de Reniec a fin de verificar una posible dirección u otro dato no debe implicar un acto notarial adicional a lo exigido por ley si no que debe estar considerado dentro del deber de diligencia que exige su labor como profesional del derecho. Añade también que,



## *Resolución del Consejo del Notariado N° 138-2023-JUS/CN*

no existe un debido procedimiento conforme a ley puesto que considera que la resolución apelada no cuenta con una debida motivación, vulnerando sus derechos y con una vaguedad de fundamentos absolvió al notario, emitiendo un acto administrativo con motivación deficiente, asimismo, manifiesta que no tiene sentido que suponga que el último domicilio fue el conyugal debido a que existen más de 20 inmuebles que fueron de la sociedad conyugal y que el desorden sucesorio que enfrenta a la fecha se origina debido a que el notario no actuó diligentemente, dilación que provoca que sus hermanos y coherederos aprovechen este tiempo para deshacerse del acervo hereditario, señalando que su hermana ya habría dado en anticipo una casa a su hijo en el año 2016 y que la sucesión intestada de su padre fue rechazada por el Juzgado de Paz de Pueblo Libre, debido al abandono de su hermano Carlos Melchor Schiaffino Cherre, solicitando se declare la nulidad de la resolución apelada o en su defecto se revoque y se reforme.

### **De la demanda de amparo formulada por el notario Eduardo José Atilio Laos de Lama**

Que, en virtud de la Demanda Constitucional de Amparo interpuesto por el notario Eduardo José Atilio Laos de Lama el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió la Resolución Número Seis, de fecha 26 de enero de 2023, mediante la cual se declaró NULA la Resolución N° 22-2021-JUS/CN de fecha 23 de abril de 2021, reponiéndose las cosas al estado anterior a la vulneración de los derechos constitucionales del actor, debiendo el Consejo del Notariado emitir nuevo pronunciamiento tomando en cuenta las consideraciones señaladas por la citada resolución.

Que, asimismo, en virtud de la solicitud del notario Eduardo José Atilio Laos de Lama sobre la actuación inmediata de la sentencia estimatoria en primer grado, contenida en la Resolución Número Seis, el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, emite la Resolución Número Uno, de fecha 13 de setiembre de 2023, que resolvió ordenar al Consejo del Notariado cumpla con declarar nula la Resolución N° 22-2021-JUS/CN de fecha 23 de abril de 2021, expedida por este, mediante la cual resuelve por mayoría declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto el 13 de agosto de 2020, por el ciudadano José Carlos Schiaffino García, en consecuencia, se revocó la Resolución N° 103-2019-CNL/TH de fecha 30 de junio del 2019, emitida por el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima, que resolvió absolver Eduardo José Atilio Laos de Lama, y reformándola, dispuso se imponga al citado notario la sanción de amonestación pública y multa equivalente al 50% de una UIT.



## *Resolución del Consejo del Notariado N° 138-2023-JUS/CN*

### **Notariado**

### **De la Resolución del Consejo del**

Que, atendiendo al mandato judicial contenido en la Resolución Número Seis, del Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, el Consejo del Notariado emite la Resolución N° 127-2023-JUS/CN, de fecha 18 de diciembre de 2023, mediante la cual se resolvió declarar NULA la Resolución del Consejo del Notariado N° 22-2021-JUS/CN, de fecha 23 de abril de 2021, y retrotraerse el procedimiento hasta el último acto emitido con validez, asimismo, convocar a una nueva vista de la causa a fin de emitir un nuevo pronunciamiento de fondo;

### **Análisis:**

Que, es materia de la presente resolución analizar el recurso de apelación interpuesto por el señor José Carlos Jesús Schiaffino García contra la Resolución N° 103-2020-CNL/TH de fecha 30 de junio de 2020, mediante la cual el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima resolvió absolver al notario Eduardo José Atilio Laos de Lama, y determinar si el notario hubiera incurrido en infracción disciplinaria al remitir todo lo actuado al Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja, ante la oposición presentada por la señora Laura Luz Schiaffino Cherre en la sucesión intestada solicitada por Carlos Melchor Schiaffino Cherre sin haber verificado fehacientemente que el último domicilio del causante era Calle 23 N° 184, urbanización Mariscal Castillo, distrito de San Borja, transgrediendo lo previsto en el artículo 19 del Código Civil y el artículo 6 de la Ley N° 26662 así como la contravención de la presunta de lo previsto en el literal j) del artículo 16 del Decreto Legislativo N° 1049, en concordancia con el literal d) del artículo 2 del Código de Ética del Notariado Peruano, y determinar si el citado notario hubiera incurrido en la infracción disciplinaria contenida en el literal m) del artículo 149-C del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado.

Que, previo al análisis de fondo es necesario, determinar si en el presente procedimiento se han cumplido con los presupuestos de validez que la quejosa ha sustentado para pretender la nulidad de la Resolución N° 103-2020-CNL/TH de fecha 30 de junio de 2020, mediante la cual el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima resolvió absolver al notario Eduardo José Atilio Laos de Lama. De tal modo, se puede advertir de la resolución cuestionada que el referido tribunal en el segundo punto de su parte considerativa ha desarrollado de manera clara y coherente, cuáles han sido sus criterios y fundamentos para sustentar su decisión final, con lo cual, independientemente de



## *Resolución del Consejo del Notariado N° 138-2023-JUS/CN*

que este Consejo del Notariado se encuentre de acuerdo, o no, con la decisión adoptada por el tribunal, no se advierte que exista un defecto respecto de la motivación que pudiera causar la nulidad de dicha resolución, y por consiguiente, no existe tampoco vicio alguno que pudiera vulnerar el derecho al debido procedimiento que manifiesta la quejosa en su recurso de apelación, debiendo desestimar el pedido de nulidad contenido en su recurso impugnatorio.

Que, asimismo, es preciso resaltar que el presente procedimiento está dirigido única y exclusivamente a determinar la responsabilidad en que hubiera incurrido el notario denunciado por la presunta comisión de las infracciones a los deberes funcionales previstos en el Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, evaluando los hechos y pruebas aportadas, prescindiendo de emitir pronunciamiento respecto a los eventuales conflictos o controversias existentes entre las partes involucradas, ni de las eventuales responsabilidades de distinta naturaleza que podrían configurarse respecto a los hechos señalados, sobre los cuales de considerarlo pertinente, el quejoso tiene completamente habilitado su derecho para solicitar ante las autoridades competentes, la tutela de los derechos que, según señala, vienen siendo vulnerados.

Que, habiendo determinado la validez del procedimiento y de la resolución impugnada se procederá a hacer el análisis de fondo. Al respecto, cabe señalar que los artículos 5, 6, 38 y 39 de la Ley N° 26662, Ley de Competencia en Asuntos No Contenciosos, prescriben lo siguiente:

### **"Artículo 5.- Requisitos para iniciar el trámite. -**

*El trámite se inicia por petición escrita de los interesados o sus representantes, señalando nombre, identificación y dirección de todos los interesados, el motivo de la solicitud, el derecho que los asiste y el fundamento legal."*

### **Artículo 6.- Consentimiento Unánime. -**

*Es requisito indispensable el consentimiento unánime de los interesados. Si alguno de ellos, en cualquier momento de la tramitación manifiesta oposición, el notario debe suspender inmediatamente su actuación y remitir lo actuado al juez correspondiente, bajo responsabilidad.*

**Artículo 38.- Procedencia.-** *La solicitud será presentada por cualquiera de los interesados a que alude el artículo 815 del Código Civil, o por el integrante sobreviviente de la unión de hecho reconocida conforme a ley, ante el notario del lugar del último domicilio del causante.*

**Artículo 39.- Requisitos.-** *La solicitud debe incluir:*



## Resolución del Consejo del Notariado N° 138-2023-JUS/CN

1. Nombre del causante;
2. Copia certificada de la partida de defunción o de la declaración judicial de muerte presunta;
3. Copia certificada de la partida de nacimiento del presunto heredero o herederos, o documento público que contenga el reconocimiento o la declaración judicial, si se trata de hijo extramatrimonial o adoptivo;
4. Partida de matrimonio si fuera el caso;
5. Relación de los bienes conocidos;
6. Certificación Registral en la que conste que no hay inscrito testamento u otro proceso de sucesión intestada; en el lugar del último domicilio del causante y en aquél donde hubiera tenido bienes inscritos."

Que, por su parte el artículo 19 del Código Procesal Civil dispone lo siguiente:

**"Artículo 19.-** En materia sucesoria, es competente el Juez del lugar en donde el causante tuvo su último domicilio en el país. Esta competencia es improrrogable."

Que, asimismo, el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece como principios de la potestad sancionadora los siguientes:

**"4. Tipicidad.** - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. (...)

**8. Causalidad.** - La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.

**9. Presunción de licitud.** - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario";

Que, al respecto el apelante argumenta en su recurso impugnatorio que el notario debió ser más diligente e indagar mejor cuál fue el último domicilio del causante, más aún si en la solicitud de sucesión no se



## *Resolución del Consejo del Notariado N° 138-2023-JUS/CN*

estableció cual fue su último domicilio, al respecto cabe resaltar que conforme a lo establecido por el artículo 38 de la Ley N° 26662 el notario habilita su competencia desde el momento en que verifica que el domicilio del causante corresponde a su jurisdicción provincial, la cual está determinada por el artículo del Decreto Legislativo N° 1049, asimismo, si bien el artículo 6 de la Ley N° 26662 establece que el notario frente a una oposición notario debe suspender inmediatamente su actuación y remitir lo actuado al juez correspondiente, vale la pena mencionar que en el presente caso la solicitud de declaratoria de herederos efectuada por el ciudadano Carlos Melchor Schiaffino Cherre, señala que el último domicilio del causante habría sido en la ciudad de Lima, no obstante, no indica la dirección exacta, con lo cual el notario quejado al tener su competencia habilitada en la ciudad de Lima, tendría permitido dar trámite a dicha solicitud, sin embargo, al advertir que la solicitud no contenía la dirección, el notario en virtud del ejercicio autónomo de la función notarial, contemplado en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1049, efectuó una valoración de los documentos e información con la que contaba, por lo que a partir de su razonamiento consideraba que el Juzgado de Paz de Surco y San Borja sería el competente, puesto que de acuerdo al domicilio de la cónyuge superviviente habría determinado que el domicilio conyugal fue el último domicilio del causante.

Que, así también, vale la pena recalcar que el último domicilio del causante, que sirve para habilitar de competencia al notario, es completamente declarativo por quien solicita la sucesión intestada, y por tanto, quien asume la responsabilidad de lo declarado es el solicitante, puesto que el notario no puede saber con total certeza si lo declarado en dicho documento se ajusta a la verdad, asimismo, los datos obrantes en el DNI del causante o en su ficha RENIEC, tampoco determinan con seguridad su último domicilio, por lo que, resulta imposible para el notario determinar este dato más allá de lo declarado en la solicitud de la sucesión intestada, por lo que de conformidad con lo señalado por el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima, este Consejo del Notariado considera que la convicción generada por el notario se encuentra debidamente sustentada con los elementos que tenía a su disposición, debiéndose absolver por este aspecto al notario quejado, al no encontrar vulneración al deber de diligencia descrito en el literal j) del artículo 16 del Decreto Legislativo N° 1049.

Que, por estos fundamentos, en mérito al Acuerdo N° 13-2023-JUS/CN/SO-28 de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Consejo del Notariado de fecha 18 de diciembre de 2023, adoptado con la intervención de los señores consejeros Óscar Enrique Escate Cabrel, Álvaro Abilio Castañeda Rojas, César Humberto Bazán Naveda, Edgardo Hopkins Torres y



## *Resolución del Consejo del Notariado N° 138-2023-JUS/CN*

Sofía Inés Ode Pereyra; y de conformidad con lo previsto en el inciso h) del artículo 142 del Decreto Legislativo N° 1049; **por unanimidad:**

### **SE RESUELVE:**

**Artículo 1°:** Declarar **INFUNDADO** el recurso de apelación presentado por el ciudadano José Carlos Schiaffino García; en consecuencia, **CONFIRMAR** la Resolución N° 103-2020-CNL/TH de fecha 30 de junio de 2020, que resuelve absolver al notario Eduardo José Atilio Laos de Lama.

**Artículo 2°:** **DISPONER** la notificación a los interesados con el texto de la presente Resolución.

**Artículo 3°:** **DEVOLVER** los actuados al Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima, una vez devueltos los cargos de notificación; asimismo, téngase agotada la vía administrativa.

Regístrese y comuníquese.

  
ESCATE CABREL

  
CASTAÑEDA ROJAS

  
BAZÁN NAVEDA

  
HOPKINS TORRES

  
ODE PEREYRA